

1501047-87.2021.8.26.0360

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sansão Ferreira Barreto

Comarca: Mococa

Foro: Foro de Mococa

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 11/01/2022

... e que estava praticando o tráfico de cocaína (fls. 04).

A quantidade, o modo de acondicionamento das drogas apreendidas, bem assim o local e condições em que se desenvolveu a ação criminosa revelavam o intuito de tráfico.

A denúncia veio instruída com os autos do inquérito policial, citado (fl. 69), o réu apresentou sua defesa preliminar (pp. 134/135).

O ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mococa

Foro de Mococa

1ª Vara

Avenida Doutor Gabriel do Ó, 1203, Mococa-SP - cep 13732-620

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501047-87.2021.8.26.0360 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501047-87.2021.8.26.0360

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2233545/2021 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA, 19884912 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA, 91/21/212 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA, 2233545 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO AUGUSTO GREGHI

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Sansão Ferreira Barreto

Vistos.

GUSTAVO AUGUSTO GREGHI, vulgo "Gordura", já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei Federal nº 11.343/06 pois como consta do inquérito policial, no dia 26 de agosto de 2021, por volta das 17h30, na Rua Joao Augusto Filho, numero 219, nesta cidade e comarca de Mococa-SP, residente no local dos fatos, também qualificado a fls. 04 e 06, tinha em depósito e guardava, para

fins de tráfico, 07 (sete) porções de cocaína, com peso aproximado de 8,38g (oito gramas e trinta e oito centigramas), 04 (quatro) porções de "cannabis sativa L", popularmente conhecida como "maconha", com peso aproximado de 53,54g (cinquenta e três gramas e cinquenta e quatro centigramas) e 01 (uma) porção da droga sintética conhecida como "MD", com peso aproximado de 4,68g (quatro gramas e sessenta e oito centigramas), drogas causadoras de dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição/apreensão de fls. 25/27 e auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fls. 28.

Segundo restou apurado, policiais civis receberam notícias anônimas dando conta de que o denunciado estaria promovendo o tráfico de drogas.

Os policiais se dirigiram até a residência de Gustavo. No local, os policiais foram recepcionados por Airton Gregghi, genitor do denunciado, o qual franqueou a entrada dos policiais na residência. Em seguida, os policiais abordaram Gustavo num cômodo de uma edícula existente nos fundos da casa, onde ele mora sozinho. Realizadas buscas no local com o consentimento do denunciado, os policiais lograram êxito em localizar no quarto de Gustavo, dentro de uma gaveta da cômoda, quatro porções de "maconha" embaladas e prontas para comercialização, bem como um invólucro de plástico contendo droga sintética "MD", além de uma faca de cozinha com resquícios de "maconha"<sup>1</sup>, uma balança de precisão, anotações relacionadas ao comércio de drogas, um rolo de plástico filme, uma máquina de cartão<sup>2</sup>, um telefone celular e a quantia de R\$ 130,00 (cento e trinta reais) em dinheiro. Dando continuidade às buscas, foram localizadas escondidas atrás do espelho de interruptor de luz na parede, sete porções de cocaína embaladas e prontas para a venda.

Perante a Autoridade Policial o denunciado confirmou que autorizou os policiais a realizarem as buscas no seu quarto, bem como admitiu que as drogas encontradas no imóvel eram de sua propriedade e que estava praticando o tráfico de cocaína (fls. 04).

A quantidade, o modo de acondicionamento das drogas apreendidas, bem assim o local e condições em que se desenvolveu a ação criminosa revelavam o intuito de tráfico.

A denúncia veio instruída com os autos do inquérito policial, citado (fl. 69), o réu apresentou sua defesa preliminar (pp. 134/135).

O recebimento da peça acusatória deu-se em 20 de outubro de 2021, mediante decisão devidamente fundamentada (pp. 136/137).

Durante a audiência de instrução, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação, sendo o réu, ao final, interrogado, tudo pelo sistema de tele audiência.

Encerrada a instrução processual, as partes manifestaram-se em sede de alegações finais orais, gravadas pelo sistema de tele audiência.

É o Relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal deve ser julgada PROCEDENTE.

Autoria e materialidade delitiva estão comprovadas através do auto de prisão em flagrante (pp. 01); boletim de ocorrência (pp. 22/24); auto de exibição e apreensão (p. 25/26); auto de constatação preliminar (p. 28); laudo do exame químico-toxicológico (fls. 127/128), bem como pelas provas orais produzidas nos autos.

O acusado GUSTAVO AUGUSTO GREGHI, em solo policial, relatou que que não possui

advogado para este ato. Não deseja comunicar familiares, vez que seu pai tem ciência de sua prisão. Informa que possui um filho atualmente com 06 anos de idade, o qual estuda e esta sob a responsabilidade da mãe, de nome Jenifer Amanda De Paiva, a qual atualmente mora na cidade de Guaranésia/MG. Que não sabe dizer o numero de telefone dela. Com relação aos fatos informa que devido a dificuldades financeiras que vem enfrentando já há alguns meses, inclusive, acabou sofrendo um acidente veicular. Deseja esclarecer que reside com seu pai e atualmente é responsável pela casa, visto que seu genitor esta desempregado. Narra que paga pensão alimentícia para seu filho. Que diante destas dificuldades acabou se abalando e numa atitude impensada acabou pegando um pouco de cocaína para vender. Deseja esclarecer que a maconha e o md encontrados na sua casa seria para consumo próprio, inclusive, o md nem separado estava. Declara que vendia a cocaína por R\$50,00 uma grama. Deseja esclarecer que esta traficando drogas há cerca de três meses. Que autorizou os policiais a vistoriarem seu quarto e também seu aparelho celular, inclusive, retirando a senha de segurança. Que este muito arrependido do crime pelo qual responde agora e novamente informa que agiu num momento de muita dificuldade financeira (p. 04).

Dito isso, reputo que a prova judiciária é suficiente para condenação, considerando, para tanto, o isolamento das versões apresentadas pelo réu, que não foram corroboradas por qualquer dos elementos de prova amealhados aos autos.

Em juízo, alegou que tem os apelidos de Gordura e de Alemão. Disse que estava passando por necessidade, e seu pai estava desempregado. E está arrependido pelo crime que cometeu e se tiver uma oportunidade, isso não vai acontecer nunca mais. Confirmou as mensagens constantes no celular, relativas a venda delivery de drogas. Chegou a ameaçar o usuário japonês por dividas de drogas, mas nunca fez nada com ele. Acrescentou que tem um filho de seis anos, para o qual paga pensão. Não sabe dizer se seu pai franqueou a entrada dos policiais. Seu pai estava lavando o carro na garagem e o portão estava aberto. Trabalha registrado no Toninho frios há dois anos, e se for colocado em liberdade tem o seu trabalho garantido. Alegou que é usuário de maconha e MD. Chegou a vender algumas porções

A testemunha, Evaldo Armando Antoniali e Artibano Jose Cruz, policiais militares, informaram em fase inquisitorial que, na data dos fatos, é policial civil exercendo suas atividades na DIG/DISE de Casa Branca; nesta data em companhia de outros policiais civis, chefiados pela Autoridade Policial Dr Wanderley, rumaram para a cidade de Mococa, a fim de verificarem denúncias anônimas dando conta de que o autuado GUSTAVO, vulgo "Gordura", estaria traficando drogas, bem como, seria possuidor de uma arma de fogo, a qual não foi localizada. Que chegando ao imóvel indicado nas denúncias, o genitor de "Gordura", o Sr. AIRTON GREGHI estava na frente do imóvel e franqueou a entrada dos policiais na casa; narra que o autuado foi surpreendido num comodo de uma edícula existente nos fundos da casa (onde mora sozinho), sendo que inicialmente negou possuir drogas e arma de fogo, inclusive, permitiu a realização de vistoria no local; em buscas foram localizados numa gaveta da comoda do quarto (04) quatro porções da droga maconha, com peso de 53,54 gramas (embaladas e prontas para a venda) e um saquinho plastico contendo a droga "MD" (sintética), com peso de 4,68 gramas, além de uma balança de precisão, anotações relacionadas ao comercio das drogas, e outros objetos descritos no auto de exibição e apreensão relacionado ao delito em tela. Salienta o depoente que ainda durante as buscas, escondidas atras do espelho de um interruptor de luz na parede foram localizadas (07) sete porções da droga cocaína, com peso de 8,38 gramas (embaladas em prontas para venda); apos a localização das drogas o autor confessou a pratica do trafico de drogas, alegando que estaria passando por dificuldades financeiras, bem como autorizou a vistoria em seu aparelho celular.

Em juizo o policial Evaldo disse que várias denúncias dando conta de que o acusado, conhecido por Alemão ou Gordura, estava traficando. Foram até a sua residência, os pais autorizaram a entrada, e indicaram que o filho residia na edícula. No local o

acusado negou que houvesse droga, mas localizaram numa caixa de interruptor 7 porções de cocaína, e na cômoda maconha e um saquinho de MD. Depois que encontraram a droga, o acusado confessou que estava traficando há três meses, pois estaria em dificuldade financeira. Ainda apreenderam balança, máquina de cartão, anotações do tráfico e um celular, no qual encontraram mensagens relacionadas ao tráfico. Esclareceu que havia uma mulher com o pai do acusado, e com o acusado estava sua amásia.

Em juízo o policial Artibano disse que foram até a casa do acusado. Autorizou a entrada na casa. A princípio negou a traficância. Foram localizados entorpecentes no interior da residência. Diante da localização, o acusado confessou que estava traficando, pois estaria em dificuldades financeiras. Foi localizada uma balança de precisão, máquina de cartão, anotações de tráfico. Foi autorizada a vistoria no telefone celular, onde encontraram várias mensagens relacionadas ao tráfico.

Gize-se que os milicianos, em solo judicial, reiteraram os depoimentos dados na fase inquisitorial, sem apresentar nenhum outro elemento que pudesse infirmar a convicção do Juízo.

Pois bem.

Ainda, quanto aos entorpecentes encontrados, após serem submetidos a perícia, (pp. 126-128), foi detectada a substância "TETRAHIDROCANNABINOL (THC) - maconha" e a droga MD sintética que, segundo estudos, age diretamente no sistema nervoso.

A princípio, em relação à natureza das drogas, trata-se de um tema muito controverso e que precisa ser tratado sem levar em consideração preconceitos de qualquer natureza.

Do ponto de vista científico, considerando que o bem jurídico tutelado pelo crime disposto no art. 33 da Lei 11.343/2006 é a saúde pública, consequentemente, para que a natureza da droga seja considerada grave, tal constatação deve se basear em informações sobre a nocividade de cada entorpecente para a saúde de seu usuário, como danos gerados nos órgãos, grau de dependência, agressividade no indivíduo, etc.

No caso em comento, temos a droga conhecida como "maconha" e a droga MD sintética que, como dito alhures, age como estimulante no sistema nervoso.

Portanto, ao final de toda a instrução probatória, não há dúvidas em relação à autoria do delito de tráfico de drogas.

Neste mesmo sentido, gize-se que os policiais que participaram da diligência apresentaram relatos firmes e coerentes, sobre os fatos e acontecimentos, servindo de base para a elucidação do caso em tela.

Nesse sentido:

"Os policiais não estão impedidos de depor. Seus depoimentos têm o mesmo valor que outro qualquer. Há dispositivos expressos no CPP determinando que a polícia deverá colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias (art. 6º, III) e que toda pessoa poderá ser testemunha (art. 202). O só fato de ter sido a prova acusatória baseada em depoimentos prestados por policiais que procederam a prisão em flagrante não autoriza absolvição"

"A tese da insuficiência testemunhal, quando emane de agentes da Polícia, consiste em velharia em boa hora mandada ao bolor dos armários de reminiscências especiosas. Desde que verossímeis; desde que partidas de pessoas insuspeitas ou desinteressadas, desde que nada se lhes oponha de valia - há nenhuma razão, de

ordem alguma para que se repudie a palavra de, precisamente, pessoas a quem o Estado confere a missão importantíssima de, coibindo o crime, operar, e nada menos, a própria prisão. Não se legitima atribuir ao Estado essa insensatez" (RJTJESP vol. 136, pág. 477).

"A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/54).

Ressalte-se, por oportuno, que os policiais não estão impedidos de depor pela legislação processual pátria e o fato de serem servidores comprometidos com a aplicação da lei, repressão e combate ao crime, não retira a força de suas palavras. Pelo contrário, suas palavras têm pleno crédito até que prova manifesta em contrário exclua a presunção.

Diante de tais elementos de prova, o caso 'sub examen' evidencia a manutenção de drogas para entrega a terceiros, afastando a possibilidade de desclassificação da conduta para os moldes do art. 28 da Lei 11.343/2006.

É sabido que se tem reiteradamente decidido que para a caracterização do delito previsto no artigo 33, não se faz necessário seja o infrator colhido no próprio ato da venda da mercadoria proibida. Tratando-se de crime de mera conduta, ter em depósito, guardar, transportar, trazer consigo, não importa a modalidade, forçoso reconhecer-se à configuração do crime em tela.

Nestes termos, provada a acusação, revela-se de rigor a condenação.

Dito isso, em atenção aos dizeres do artigo 59 e seguintes do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, fixo a pena no mínimo legal.

Na segunda fase, compenso a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, visto que foi condenado anteriormente por tráfico de drogas privilegiado, com pena extinta em 24/10/2017, conforme certidão de fl. 35/36 e FA de fls. 37/41.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição a considerar.

Assim, fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado, dada a reincidência, no caso específica, além do pagamento de pena pecuniária de 500 (quinhentos) dias-multa.

Não há que se falar em substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista a expressa vedação legal (art. 44 da Lei nº 11.343/06).

Por fim, no que concerne a aplicação do contido no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, observa-se que a detração de pena se trata de matéria cuja apreciação é de competência exclusiva do Juízo das Execuções Criminais, respaldada em legislação especial específica, não obstante reforma parcial do Estatuto Adjetivo tenha estabelecido a matéria no artigo em comento.

E nem poderia ser diferente, uma vez que apenas o MM. Juiz das Execuções Criminais tem em mãos todo o histórico de condenações do apelante, aí incluídas todas as suas eventuais execuções, como também o seu histórico comportamental, na condição de recluso, decorrendo dessa análise a possibilidade, ou não, de ser a ele deferida eventual progressão de regime prisional.

Mais creio não seja necessário acrescentar.

Pelo exposto, e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal, o que faço para CONDENAR o réu GUSTAVO AUGUSTO GREGHI, RG 71.120.021, nascido aos 06/7/1994 em Mococa/SP, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, 'caput' da Lei Federal nº 11.343/06 e no art. 331 do Código Penal, a cumprir 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, além do pagamento de 500 (quinhentos), dias-multa, no piso.

Declaro o perdimento dos bens e valores apreendidos, pois restou demonstrado que advieram do delito, nos termos do art. 63 da Lei 11.343/06.

Estando presentes os requisitos da manutenção da custódia, nego ao acusado o direito de apelar em liberdade. Expeça-se mandado de prisão.

Após o trânsito em julgado, ou a sua confirmação pelo TJSP, para as partes, lance-se o nome dos sentenciados no rol dos culpados e expeçam-se as guias de recolhimento definitivas (capítulo V, itens 30 e seguintes das NSCGJ). Comunique-se ao IIRGD e ao TRE (capítulo V, item 23, das NSCGJ).

Custas 'ex lege'.

Sem prejuízo, expeça-se a competente certidão de honorários em proveito do defensor nomeado nos termos do convênio OAB/DPE-SP (cf. ofício de p. 38).

P. I. C.

Mococa, 11 de janeiro de 2022

SANSÃO FERREIRA BARRETO  
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA